

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
5174/2533

พนักงานอัยการจังหวัดอุทัยธานี
จำสืบตำรวจประกาศิต คำสืบ กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา

จ.สามี ล.ที่จำเลยที่ 2 พา น.ไปติดต่อก่อนเพื่อจะขอให้ช่วยวิ่งเต้นให้ น.ชนะคดีในชั้นอุทธรณ์ไม่ได้เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ จ.จึงไม่ใช่เจ้าพนักงานที่ ล.หรือจำเลยคนหนึ่งคนใดจะพึงจงใจให้กระทำการ หรือไม่กระทำการในหน้าที่โดยพิพากษาคดีในชั้นอุทธรณ์ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดอันเป็นองค์ประกอบของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 143 ได้

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๓, ๘๓

จำเลยทั้งสองให้การปฏิเสธ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่าจำเลยทั้งสองมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๓, ๘๓ จำคุกคนละ ๑ ปี ลดโทษให้คนละหนึ่งในสามตามมาตรา ๗๘ คงจำคุกคนละ ๘ เดือน

จำเลยทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับ ให้ยกฟ้อง

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยปัญหาข้อกฎหมายโดยฟังข้อเท็จจริงยุติว่า เมื่อพ.ศ. ๒๕๒๖ นางเนียม ได้เป็นโจทก์ฟ้องเรียกที่ดินคืนจากนางประนอม บุตรสาว ต่อศาลจังหวัดอุทัยธานี แล้วทั้งสองฝ่ายตกลงกันได้ ศาลจังหวัดอุทัยธานีจึงพิพากษาคดีไปตามสัญญาประนีประนอมยอมความ ต่อมานางประนอมยื่นคำร้องต่อศาลจังหวัดอุทัยธานีว่า นางเนียมไม่ปฏิบัติตามสัญญายอม ศาลจังหวัดอุทัยธานีพิจารณาแล้วมีคำสั่งเมื่อวันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๒๖ ว่า นางเนียมเป็นฝ่ายผิดสัญญาประนีประนอมยอมความนางเนียมอุทธรณ์คำสั่งดังกล่าวแล้วได้ไปถามจำเลยที่ ๒ ว่า จำเลยที่ ๒ รู้จักผู้พิพากษาคณบดีที่กรุงเทพมหานครเพื่อจะขอให้ช่วยวิ่งเต้นให้นางเนียมชนะคดีในชั้นศาลอุทธรณ์บ้าง จำเลยที่ ๒ จึงพานางเนียมไปพบนางลำปางภริยาผู้พิพากษาที่ชื่อเจริญ ที่บ้านแขวงตลิ่งชัน กรุงเทพมหานครเมื่อนางลำปางบอกว่านายเจริญสามีของตนจะช่วย นางเนียมจึงมอบเงินจำนวน ๔,๐๐๐ บาทให้นางลำปางไว้เป็นค่าใช้จ่ายต่อมาประมาณวันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๒๘ จำเลยที่ ๒ นำข้อความอันเป็นเท็จไปบอกนางเนียมว่า นางลำปางมีจดหมายมาบอกให้นางเนียมส่งเงินค่าวิ่งเต้นไปให้อีก ๖,๐๐๐ บาท นางเนียมหลงเชื่อจึงมอบเงินที่มีอยู่ในขณะนั้นให้จำเลยที่ ๒ ไปจำนวน ๑,๐๐๐ บาท ต่อมาวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๒๘ นางเนียมจึงมอบเงินที่ยืมมาได้จากนางสมนึกน้องสาวของตน และจากนายทองอินทร์ ทนายความให้จำเลยทั้งสองไปอีก ๕,๐๐๐ บาท มีปัญหาตามฎีกาของโจทก์ว่า การกระทำของจำเลยทั้งสองเป็นความผิดตามฟ้องหรือไม่ พิเคราะห์แล้วเห็นว่าตามพยานหลักฐานที่โจทก์นำสืบปรากฏว่า นายเจริญสามีนางลำปางที่จำเลยที่ ๒ พานางเนียมไปติดต่อเพื่อจะขอให้ช่วยวิ่งเต้นให้นางเนียมชนะคดีในชั้นอุทธรณ์นั้นมิได้เป็นผู้พิพากษาศาลอุทธรณ์ นายเจริญจึงไม่ใช่เจ้าพนักงานที่ นางลำปางหรือจำเลยคนหนึ่งคนใดจะพึงจงใจให้กระทำการหรือไม่กระทำ

การในหน้าที่คือพิพาทคดีในชั้นศาลอุทธรณ์ให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดอันเป็นองค์ประกอบของความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๓ได้ยิ่งกว่านั้นข้อเท็จจริงก็ปรากฏโดยแจ้งชัดจากคำเบิกความของนางเนียมพยานโจทก์ว่ากรณีเป็นเรื่องจำเลยที่ ๒ หลอกหลวงนางเนียมด้วยการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ เพื่อให้นางเนียมมอบเงินให้จำเลยที่ ๒ ความจริงทางฝ่ายนางลำปางมิได้มีจดหมายมาเรียกเงินจากนางเนียม และจำเลยทั้งสองหาได้เรียกหรือรับเงินจากนางเนียมเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจนายเจริญให้กระทำการหรือไม่กระทำการในหน้าที่ให้เป็นคุณแก่นางเนียมแต่อย่างใดไม่

พิพากษายืน

(สมศักดิ์ วิรุทธิ์-เสียง ตริวิมล-บุญศรี กอบบุญ)

ศาลจังหวัดอุทัยธานี - นายโอภาส คำสอาด

ศาลอุทธรณ์ - นายไสว จันทะศรี

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ